

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 851/2532 อัยการ สมุทรสาคร โจทก์
นาย ชัยยศ ยรรยงเวโรจน์ ผู้ร้อง
นาย สุชาติ หรือชูชาติหรืออ้อด แสง
ทอง ฟ้า กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 36

แม้ทะเบียนรถจักรยานยนต์จะมีใช้เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ และเป็นเพียงหลักฐานที่กำหนดขึ้นด้วยระเบียบพิธีการเพื่อสะดวกแก่การควบคุมรถ แต่ยังเป็นเอกสารที่มีรายการระบุชื่อผู้เป็นเจ้าของรถและมีรายการเปลี่ยนแปลง การโอนทางทะเบียน อันเป็นพยานหลักฐานแสดงว่าผู้ใดเป็นเจ้าของอย่างหนึ่ง เมื่อคู่มือทะเบียนการเสียภาษีรถมีชื่อบริษัท ฮ. เป็นเจ้าของและผู้ร้องไม่ได้นำผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฮ. มานำสืบถึงการขายรถจักรยานยนต์ของกลางให้แก่ผู้ร้องตลอดทั้งเหตุแห่งการที่ไม่มีการโอนทางทะเบียน จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลาง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 138, 289, 339, 340 ตรี กับขอให้ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นนายชัยยศ ยรรยงเวโรจน์ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลาง และมีได้รู้เห็นเป็นใจด้วยใน

การกระทำความผิดขอให้สิ่งคืนของกลางแก่ผู้ร้อง โจทก์คัดค้านว่าของกลางไม่ได้
เป็นของผู้ร้องและผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสองศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้คืนรถ
จักรยานยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์แต่เพียงว่า
รถจักรยานยนต์ของกลางเป็นของผู้ร้องหรือไม่ผู้ร้องอ้างตนเองเป็นพยานว่า ผู้ร้องได้
ซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางมาจากบริษัทไฮเอชเครดิตลิสซิง จำกัด ตามเอกสาร
หมายเลข ร.2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2527 แล้วต่อมาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2529 ผู้ร้องได้
ให้นายสมหวัง แสงทองฟ้า พี่ชายของจำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถคันดังกล่าวไป โดยมีนาย
สวัสดิ์ ไข่มวงเป็นผู้นำประกันตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกัน เอกสาร
หมายเลข ร.3, ร.4 แม้ผู้ร้องจะมีนายสมหวังกับนายสวัสดิ์ มาเป็นพยานเบิกความ
สนับสนุนก็ตามแต่ปรากฏว่า เอกสารคู่มือการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ของกลาง
ตามเอกสารหมายเลข ร.6 ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของรถ คือบริษัทไฮเอชเครดิตลิสซิง จำกัด รวม
ทั้งรายการเสียภาษีรถประจำปีก็ปรากฏว่า บริษัทผู้มีชื่อเป็นเจ้าของ เป็นผู้เสียภาษี
เรื่อยมาตั้งแต่ประจำปี พ.ศ. 2526 จนถึงภาษีประจำปี พ.ศ. 2530 ดังนั้นตามรายการ
ในคู่มือการจดทะเบียนรถดังกล่าว แสดงว่าการเป็นเจ้าของรถของบริษัทไฮเอช
เครดิตลิสซิง จำกัด หากได้มีการเปลี่ยนมือไปยังบุคคลอื่นไม่เฉพาะอย่างยิ่งหากรถคัน
ดังกล่าวตกมาเป็นของผู้ร้องจริง ก็น่าจะมีการโอนใส่ชื่อในทะเบียนเป็นของผู้ร้องนาน
แล้วคงไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยนับแต่วันที่ผู้ร้องอ้างว่าได้ซื้อรถคันดังกล่าว จนถึงวัน
ที่รถถูกยึดเป็นเวลาถึง 3 ปีเศษ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางคู่มือทะเบียนรถแต่
อย่างใด จริงอยู่แม้ทะเบียนรถจักรยานยนต์จะมีใช้เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ และเป็น
เพียงหลักฐานที่กำหนดขึ้นด้วยระเบียบวิธีการเพื่อสะดวกแก่การควบคุมรถก็ตามแต่
ยังเป็นเอกสารที่มีรายการระบุชื่อผู้เป็นเจ้าของรถและมีรายการเปลี่ยนแปลง การโอน
ทางทะเบียนอันเป็นพยานหลักฐานแสดงว่าผู้ใดเป็นเจ้าของอย่างหนึ่ง เมื่อคู่มือ

ทะเบียนการเสียภาษีรถคันดังกล่าวมีชื่อบริษัทไฮเอชเครดิตลิสซิ่ง จำกัด เป็นเจ้าของ และผู้ร้องก็ไม่ได้นำผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทไฮเอชเครดิตลิสซิ่ง จำกัด มา นำสืบถึงการขายรถจักรยานยนต์ของกลางให้แก่ผู้ร้อง ตลอดทั้งเหตุแห่งการที่ไม่มีการโอนทางทะเบียน ดังนั้น ข้ออ้างของผู้ร้องที่ว่าเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลางจึงไม่น่าเชื่อ คดีฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลาง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้คืนรถจักรยานยนต์ของกลางแก่ผู้ร้องนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ศักดิ์ สอนองชาติ-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>